MANUAL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Elaborado por: Subdirector de Planeación	Revisado por: Comité Coordinador de Control Interno	Aprobado por: Director General

TABLA DE CONTENIDO

	Pagina
GLOSARIO	3
TÍTULO I DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS	5
IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA	5
COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS, LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA - CAS	5
GRUPOS DE INTERES DE LA - CAS	6
TÍTULO II DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS	6
CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA -- CAS	6
DIRECTIVOS Y GERENCTES PÚBLICOS	6
COMPROMISOS CON LOS FINES DEL ESTADO	7
COMPROMISO CON LA GESTIÓN	7
RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN	7
CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO	8
POLITICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA – CAS	8
TÍTULO III DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS	8
1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	8
CAPITULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA	8
CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	10
CAPÍTULO TERCERO: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	10
CAPÍTULO CUARTO: POLÍTICA DE CALIDAD	12
2. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	13
CAPÍTULO QUINTO: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD	13
CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL AMBIENTE	14
3. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS	15
CAPÍTULO SÉPTIMO: POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS	15
CAPÍTULO OCTAVO: POLÍTICAS CON CONTRATISTAS	17
4. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	18
CAPÍTULO NOVENO: POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO	18
CAPÍTULO DÉCIMO: POLÍTICAS SOBRE RIESGOS	18
TÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	**19**
CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	19
CAPITULO SEGUNDO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	21
CAPÍTULO TERCERO: DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	21

GLOSARIO

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Código de Buen Gobierno de la Corporación Autonomía Regional de Santander – CAS-, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones empleadas en el texto:

- **Administrar:** Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.
- **Código de Buen Gobierno:** Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas, con el fin de generar confianza en los públicos internos y externos hacia el ente estatal.
- **Código de Ética:** Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la Corporación. Está conformado por los Principios, Valores y Directrices que en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el ejercicio de su función administrativa.
- **Comité de Buen Gobierno:** Instancia encargada de ejercer la veeduría sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la Corporación
- **Comité de Ética:** Instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética para entidades del Estado, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los servidores públicos de la Corporación.
- **Conflicto de Interés:** Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta.
- **Gestionar:** Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.
- **Gobernabilidad:** Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos –eficiencia-; b). El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre el particular –integridad-; y c). La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos –transparencia.
- **Gobierno Corporativo:** Manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético organizacional.
- **Grupos de Interés**: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
- **Misión:** definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.
- **Modelo Estándar de Control Interno –MECI-:** Modelo establecido por el Estado para sus entidades mediante el Decreto No. 1599 de 2005. Proporciona una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces.
- **Políticas:** Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de su gestión, para el

cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.

- **Principios Éticos:** Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.
- **Rendición de Cuentas:** Deber legal y ético de todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera se constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar contra la corrupción.
- **Riesgos:** Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.
- **Transparencia:** Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.
- **Valor Ético**: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.
- **Visión**: Establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo, desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego se traduce en el plan de desarrollo de la entidad.

TÍTULO I

DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-

IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA

Articulo 1. La Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, es una entidad nacional, creada mediante el Articulo 33 la ley 99 de 1993, regida por la Constitución Política y por las leyes de la República de Colombia.

"Artículo 33º.- Creación y Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales.
La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS: tendrá su sede principal en la ciudad de San Gil; su jurisdicción comprenderá el Departamento de Santander, con exclusión de los municipios que hacen parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB."

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS, LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

Artículo 2. La Directora General, su Equipo Directivo y jefes de dependencia se comprometen a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.

GRUPOS DE INTERÉS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

Artículo 3. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, reconoce como sus grupos de interés a Directivos y junta directiva, Servidores públicos, Órganos de control, Ciudadanía, Comunidades organizadas, Contratistas, Medio ambiente, Organismos del orden nacional, departamental, municipal, la Comunidad, las ONG´s, las Juntas de Acción Comunal, las Empresas, las Personas Naturales, las Asociaciones y las Administraciones Municipales que tiene relación con la jurisdicción a cargo.

TÍTULO II

DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

DIRECTIVOS Y GERENTES PÚBLICOS

Artículo 4. Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del presente Código de Buen Gobierno, los siguientes servidores públicos: Directora General, Jefe Oficina de Control Interno, Asesor de Dirección, Coordinador de Grupo Jurídico, Cobro Coactivo, Secretario General, Subdirector de Planeación, Subdirector Administrativo y Financiero, Subdirección de Gestión Ambiental, almacén, tesorería, archivo, presupuesto, jefe de personal, Coordinador de Control y Vigilancia y Coordinadores de las Regionales (Guanentina, Comunera, García Rovira, Vélez, Mares y Enlace Bucaramanga).

Para la evaluación y control de sus actividades, los anteriores servidores públicos están sometidos externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al control disciplinario interno y al control interno que evalúa el desempeño garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO

Artículo 5. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, enmarcado en la función pública que cumple, tiene como propósito administrar los recursos naturales renovables y el ambiente en la jurisdicción a su cargo. Para cumplir con tal cometido, la Directora General, su equipo directivo y Jefes de dependencias, se comprometen a administrar la Corporación bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de la población; para ello llevará a cabo las siguientes prácticas:

- Cumplir las disposiciones constitucionales y legales.
- Ejecutar eficientemente su plan estratégico.
- Asegurar que las políticas trazadas se cumplan.
- Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.

COMPROMISOS CON LA GESTIÓN

Artículo 6. La Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y su Equipo de trabajo, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la Corporación, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, a la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.

RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN

Artículo 7. Según la ley 489 de 1998, Cuando la Directora General o algún miembro autorizado del Equipo Directivo deleguen determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones que asumieron al ser parte del sector público, de modo que fijará por escrito claramente los derechos y obligaciones del delegado, obligando a mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas, y establecer sistemas de control y evaluación periódica de las mismas.

CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.

Artículo 8. Los órganos de control externos de La Corporación Autónoma Regional de Santander son El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible, Presidencia de la República, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, Contaduría General de la Nación y Departamento Administrativo de la Función Pública; por otra parte, la Corporación está sujeta al control social de la ciudadanía, de acuerdo con las leyes y procedimientos formalmente establecido y demás entes de control.

POLÍTICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

Artículo 9. La Directora General y su Equipo de trabajo se comprometen a mantener unas relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a ejecutar las acciones de mejoramiento institucional y continuo, que los órganos de control recomienden en sus respectivos informes.

Artículo 10. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a cumplir armónicamente con el Congreso Nacional, para lo cual practica el respeto por la independencia de los poderes públicos y cumple con la entrega periódica de informes de gestión y de resultados.

TÍTULO III

DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA

COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD

Artículo 11. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, manifiesta su clara disposición de autorregularse, para lo cual se compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en los estatutos, las demás normas legales vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el Manual de Valores, orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés.

COMPROMISO PARA LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS

Artículo 12. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual adquirirá compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas.
En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Corporación adquieren un compromiso de conducta que excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos que deseen participar en cualquier forma de contratación con la Corporación.
Igualmente la Corporación se compromete a capacitar a su equipo directivo y Jefes de dependencia y cuando lo crea conveniente a sus grupos de interés, en políticas y acciones anticorrupción.
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Corporación vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión.

ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA

Artículo 13. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas:

- Guiar las actuaciones orientada por los principios éticos establecidos en el Código de Ética.
- Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades.
- Promover la suscripción de pactos de auditorías visibles y transparencia en su interior y con otros entes.
- Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.
- Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores.
- Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles.
- Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales.
- Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al público de la información no confidencial de la Corporación.
- En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar los actos administrativos, la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS

Artículo 14. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una

comunicación fluida con otras instituciones públicas, privadas y gremiales, y estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.

COMPROMISO CON LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL USUARIO Y DERECHOS DE AUTOR

Artículo 15. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, velará porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. En ella la Corporación se compromete a excluir de la Corporación el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.

CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Artículo 16. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos y contratistas, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la Corporación propenderá por la vinculación de los más capaces e idóneos a la Administración, bien sea como Servidores Públicos o como Contratistas.

CAPÍTULO TERCERO: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SU CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Artículo 17. La Corporación Autónoma Regional –CAS, se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlos hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión de la capacidad productiva de los miembros de la Corporación, para lo cual define una política de comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés (Comunidad, Funcionarios, Contratistas y otros). Con este fin, se adoptarán mecanismos bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la información, que lleguen a los grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable como son:

- Boletines de prensa.
- Pagina Web.
- Pautas de mensaje educativos en medios de comunicación.
- Comunicación permanente con los medios para lograr la difusión de noticias positivas de la Corporación.
- Campañas educativas a nivel de la jurisdicción de la Corporación.
- Presencia institucional en las diferentes actividades que se realizan en la jurisdicción de la Corporación.

En cuanto al derecho de petición, la Corporación Autónoma Regional de Santander - se compromete a establecer políticas encaminadas a dar respuesta oportuna a las peticiones planteadas por la comunidad, con el fin de que el acceso a la información sea eficaz.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Artículo 18. Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a los respectivos entes de regulación y control por la Corporación, así como cualquier otra información

sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la Corporación y que no sean materia de reserva. De igual manera se publicarán los informes y recomendaciones que los órganos de regulación y control presenten a la Corporación respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros, la Oficina de Atención al Usuario, boletines de Prensa, periódico, correo electrónico y página Web.

COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Articulo 19. La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores públicos de la Corporación; para ello la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, establece procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones comunes como son:

- Presentación mensual del balance de gestión de la Corporación por parte de la Directora General a los servidores públicos de la Corporación.
- Capacitación en diferentes áreas al personal de la Corporación.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Artículo 20. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a vigilar que los servidores públicos que manejan información privilegiada que es reserva de la Corporación, no sea publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario.
Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la Corporación para sus propios intereses.

COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA

Artículo 21. La Directora General y su Equipo de trabajo se comprometen a poner especial interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación de las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, con la más completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación, estados financieros, concursos para proveer cargos, Plan Estratégico, avances en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Acción, PEGIR, PEGAIR, POAT, actos administrativos, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la Corporación presta a la ciudadanía, el acceso a los mismos y funcionamiento general de la Corporación, entre otros.

CAPÍTULO CUARTO: POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

COMPROMISO CON LA CALIDAD

Artículo 22. La Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS se compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad para la comunidad, por lo cual se obliga a implantar el sistema de gestión integrado y a mejorar continuamente los procesos, contando con funcionarios idóneos, con la participación ciudadana, y ejerciendo un autocontrol integral en forma eficiente, eficaz y efectiva.
Con la implementación del Sistema de Gestión la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a:

- Implementación del Sistema de Información Ambiental Gerencial permitiendo mejorar la operatividad de la Corporación Autónoma Regional de Santander.
- Fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental.
- Administrar en forma efectiva, los recursos humanos, físicos y financieros.
- Desarrollar una cultura de mejora continua que establezca compromiso y participación activa en el sistema de gestión de la calidad.
- Cumplir con las expectativas y necesidades de los usuarios.
- Contar con proveedores que garanticen productos y servicios confiables, de buena calidad y acordes a la normatividad vigente.

2. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

CAPÍTULO QUINTO: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Artículo 23. La Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS, se orientará hacia el bienestar social y ambiental de la comunidad en todas sus actuaciones, para lo cual propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de la más vulnerable, estimulando la participación ciudadana, estableciendo políticas de mejoramiento en el ambiente, educación, cultura, inversión social y física, concretando las mismas en cuanto a las minorías étnicas o culturales y de género, aumentando y haciendo eficientes los proyectos de interés ambiental y social.

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, declara expresamente su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección al ambiente, a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la información, a la asociación, a la intervención ciudadana activa, y a la solidaridad, entre otros.

COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 24. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Acción (PA), y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la Corporación, el mecanismo establecido por Ley son las audiencias públicas, las cuales permiten que la actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados. Para el efecto se compromete a suministrar la información necesaria como mínimo con quince (15) días de anticipación a la realización de la audiencia, a través del Gobierno en Línea.

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

Artículo 25. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, instaurará una Oficina de Atención al ciudadano, en la cual se podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley; ésta oficina ejecutará procedimientos claros y de carácter público sobre el tramite de las quejas que se instauren; en ella reposará un ejemplar del Código de Buen Gobierno y del Manual de Valores para su consulta permanente por parte de todos los interesados.

La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, cuenta dentro de su página web con una alternativa para que la comunidad describa las quejas y/o reclamos sobre cualquier tema de interés para la Corporación. Las quejas y los reclamos son clasificados con el fin de que sean enviados a las dependencias a las cuales va dirigida o a la dependencia que puede resolverla de forma oportuna.

Adicionalmente, la oficina de Control Interno realizará los seguimientos a las acciones que cada dependencia formula para dar respuesta y solución a las quejas y reclamos con prontitud y eficiencia.

CONTROL SOCIAL

Artículo 26. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, promoverá la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y las actividades que se deba realizar para garantizar la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social.

CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL AMBIENTE

RESPONSABILIDAD CON EL AMBIENTE

Artículo 27. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a respetar los procesos naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el ambiente en general. Con dicho fin, la Corporación se compromete a establecer lineamientos en materia que comprendan Mecanismos de educación y promoción; Uso de tecnologías limpias; Manejo de Residuos Sólidos; y Uso de recursos no renovables, Implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua y Energía en su jurisdicción.

3. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS

CAPÍTULO SÉPTIMO: POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS

COMPROMISO FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a evitar las siguientes prácticas y a cumplir en forma permanente los siguientes deberes y prohibiciones que ayudan a garantizar la prevención, manejo, divulgación y resolución de los conflictos de interés.

PRÁCTICAS QUE DEBEN EVITARSE PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Artículo 28. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, rechaza y prohíbe que la Directora General y su Equipo Directivo, Miembros del Comité, Servidores Públicos y todos aquellos vinculados con la Corporación incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:

- Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier Persona Jurídica o Natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la Corporación o a sus grupos de interés;
- Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas legales.
- Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.
- Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Corporación, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas jurídicas.
- Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Corporación y en contra del buen uso de los recursos públicos.
- Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.

DEBERES DEL TALENTO HUMANO RELACIONADO CON LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

Artículo 29. Los deberes de los Servidores Públicos de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS, son:

- Comunicar oportunamente y de forma escrita a los entes competentes cualquier posible conflicto de interés que crean tener;
- Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Corporación Autónoma Regional - CAS;
- Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter reservado;
- Comunicar oportunamente cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el artículo sobre prevención de conflictos.

PROHIBICIONES PARA EL TALENTO HUMANO SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS

Artículo 30. Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se abstendrá de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:

- Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses de la Corporación.
- Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses;
- Realizar actividades que atenten contra los intereses de la Corporación.
- Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, lesionen los intereses de la Corporación.
- Utilizar su posición en la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS o el nombre de la misma para obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica.
- Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de beneficios;
- Utilizar los recursos de la Corporación para labores distintas de las relacionadas con su actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros.
- Gestionar o celebrar negocios con la Corporación para sí o para personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados.
- Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración, o de personas o entidades con las que la Corporación sostenga relaciones en razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado;
- Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Artículo 31. Los grupos de interés de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS deberán comunicar los conflictos de intereses en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que otro de ellos lo está, informando al Comité de Buen Gobierno y al ente de control competente.
Los grupos de interés deberán consultar con el Comité de Buen Gobierno los eventos que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o manejo de información privilegiada.

CAPÍTULO OCTAVO: POLÍTICAS CON CONTRATISTAS

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

COMPROMISO CON LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 32. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, dará cumplimiento formal y real al Estatuto de la Contratación Pública, y a sus vez al Manual de Procedimiento para la contratación establecido en la Resolución No. 00000953 de 30 Noviembre de 2004, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.

4. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CAPÍTULO NOVENO: POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO

COMPROMISO FRENTE AL MECI

Artículo 33. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005) y velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, y contratistas para que desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado, y propiciando el control estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.
El ejercicio del Control Interno y mejoramiento continúo de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, debe observar los principios de la función administrativa que han sido definidos por la constitución y la ley, es decir de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, equidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, orientados por los siguientes criterios:

- Coherencia
- Responsabilidad
- Independencia
- Inmediación
- Participación
- Servicio al usuario
- Control sustantivo
- Relación costo-beneficio
- Apoyo gerencial
- Adaptaciones

CAPÍTULO DÉCIMO: POLÍTICAS SOBRE RIESGOS

DECLARACIÓN DEL RIESGO

Artículo 34. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de los mismos, prevengan o minimicen su impacto.

Para ello adoptará los correspondientes mapas de riesgos por procesos que permitan identificar, analizar, valorar, administrar los riesgos propios de su actividad, formular las acciones preventivas que ayuden a mitigar los riesgos y a ejecutar dichas acciones bajo los principios de autorregulación, autoevaluación y autocontrol. La Corporación determinará su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos.

TÍTULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

COMITÉS ESPECIALES Y DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 35. La Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS, en cumplimiento de la función pública que le es inherente y por los variados frentes en los que debe actuar, se compromete a mantener la celebración de las reuniones de los siguientes comités: comité de seguimiento por el pacto por la transparencia, comité de ética y comité coordinador de control interno, los cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la Administración.

Las normas comunes de estos Comités son:

- La Corporación facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités Especiales para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus funciones;
- Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus funciones y obligaciones;
- Los miembros de los Comités registrarán en actas lo acontecido en las reuniones;
- Los miembros de los Comités guardarán la confidencialidad que los asuntos públicos requiera;
- Los miembros de los Comités respetarán las normas de conflictos de interés respectivas.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO, NOMINACIÓN Y PERÍODO DE SUS MIEMBROS

Artículo 36. La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, se compromete a que el Comité de seguimiento al pacto por la transparencia esté compuesto por miembros que ostenten la calidad de externos y/o independientes de la Corporación.
Para constituir el Comité de seguimiento al pacto por la transparencia, el Director General con la presencia de miembros del Consejo Directivo, convocó a representantes de las organizaciones de la sociedad civil evidenciando dicha constitución en el acta firmada el 24 de febrero de 2005. Los miembros del Comité de seguimiento al pacto por la transparencia no pueden hacer parte de ningún otro Comité en la Corporación. Su período será de dos (2) años y podrán ser reelegidos por un período más. Se reunirán ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente cada vez que sean citados por el Director General.

PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

Artículo 37. Los miembros del Comité de Buen Gobierno reunirán como mínimo el siguiente perfil: tener reconocidas calidades morales y éticas; gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad; y poseer conocimientos en áreas como la ética, el servicio público o materias afines al Código de Buen Gobierno.
La Directora General y su Equipo Directivo, se comprometen a verificar que los miembros del Comité de seguimiento al pacto por la transparencia cumplan con responsabilidad, disciplina y rigurosidad las atribuciones y funciones que se encomienden. Este compromiso podrá ser delegado en un directivo que se considere afín con la tarea, pero esta delegación administrativa no conlleva que quien delega se desprenda de su responsabilidad.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA

Artículo 38. En desarrollo de su objeto, este Comité tendrá las siguientes funciones:

- Hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas generales y de dirección de la Corporación Autónoma Regional de Santander;
- Asegurarse de la difusión del Código de Buen Gobierno y de una adecuada capacitación en el mismo a los colaboradores internos y grupos de interés de la Corporación Autónoma Regional de Santander;
- Realizar un seguimiento a los lineamientos descritos en el manual de contratación de la Corporación, en aras del cumplimiento del principio de transparencia en dichos procesos;
- Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, integridad y transparencia que se determinan en el presente Código de Buen Gobierno;
- Hacer seguimiento a las políticas de gestión del talento humano en la Corporación;
- Informarse y hacer seguimiento a los sistemas de control social que se ejercen sobre la Corporación;
- Monitorear el comportamiento de los Servidores Públicos dentro y fuera de las instalaciones de la Corporación;
- Informar, por lo menos cada seis (6) meses al Consejo Directivo sobre las tareas que le fueron encomendadas.
- Darse su propio reglamento de operación.

CAPITULO SEGUNDO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

COMPROMISO CON LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 39. La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración y resolución de controversias como un mecanismo para promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos.

Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse al Comité de Buen Gobierno, radicando su reclamación en la Oficina de Atención al usuario, que a su vez la remitirá al Comité de Buen Gobierno, quien estudiará y responderá la misma.

El Comité de Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con el cual se resolverán los conflictos que surjan de su Código de Buen Gobierno, de acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y administración de una controversia derivada del Código de Buen Gobierno, atenderá las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas, los principios éticos asumidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y el espíritu contenido en el Código de Buen Gobierno.

Ni la Corporación ni el Comité de Buen Gobierno podrán prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias derivadas del presente Código de Buen Gobierno.

CAPÍTULO TERCERO: DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

VIGENCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Artículo 40. El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir se su aprobación por parte de la Dirección General.

DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Artículo 41. El Código de Buen Gobierno se divulgará a los miembros de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y a sus grupos de interés.

REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Artículo 42. El Código de Buen Gobierno, podrá ser reformado por decisión de la Dirección General o por sugerencia del Comité de Buen Gobierno. La Dirección General informará a los grupos de interés de la Corporación a través de medios de comunicación masivos, los cambios introducidos.

Tabla de Control de Cambios

Versión	Fecha de Aprobación	Cambios Realizados
01	06/10/09	Nuevo Manual incluido en el Proceso de Planeación Estratégica.
02	30/10/09	Eliminación de la tabla de control de distribución
03	02/11/12	Ajustes al Manual de Buen Gobierno
04	21/11/2014	Modificación del encabezado.
05	12/09/2016	Ajustes en el Encabezado, cambio de logo y forma.